

1502641-93.2021.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS PEREIRA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUCAS PEREIRA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 15h00min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502641-93.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502641-93.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS PEREIRA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUCAS PEREIRA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Monte Serrate, nº 1010, Trevo, nesta Cidade, vendeu, portava e trazia consigo droga, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 96/97), sendo recebida a denúncia (fls. 98).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e decretada a revelia do réu (fls. 127/128).

Em alegações finais (fls. 132/134 e 153/156), ambas as partes requereram a

absolvição.

É o relatório.

DECIDO.

Como bem mencionado por ambas as partes, a presente ação não merece acolhida. Conforme apontado pelo Ministério Público em suas alegações finais, "Observe-se ainda que o acusado negou o crime. Mesmo desconsiderando a versão por ele oferecida, que não destoa da versão daquele que diz qualquer coisa para afastar uma acusação, não há consistência na versão dos guardas municipais. Talvez tenham eles confundido as ocorrências, dado o grande número de casos semelhantes que atendem. Mas não é possível saber-lo e, por isso mesmo, a dúvida favorece o acusado, como dito." (fls. 133/134).

Assim, as provas produzidas nos autos não foram certas, seguras e harmônicas sobre a eventual responsabilidade criminal do acusado, razão pela qual impossível eventual condenação, pois "nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito – até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal – somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário." (STF – RTJ 161/264 – rel. Min. Celso Melo).

Ademais, "no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica.

Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário" (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, ABSOLVO o réu LUCAS PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita nos presentes autos, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Autorizo, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA